

Gericht verbietet Asylunterkunft in Gewerbegebiet

Südwest Presse

Freitag 5. April 2013

Copyright 2013 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

SÜDWEST PRESSE

Section: Südwestumschau; S. 6

Length: 186 words

Body

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg verbietet Kommunen Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber in einem Gewerbegebiet. Das sei grundsätzlich nicht zulässig, weil die Unterkünfte wohnähnlichen Charakter haben, teilte der VGH gestern in Mannheim mit. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Allerdings sei eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans unter engen Voraussetzungen möglich, wenn es um das Wohl der Allgemeinheit gehe, etwa "im Fall eines tatsächlichen und erheblichen Mangels an Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber im Land Baden-Württemberg". Eine solche Befreiung sei bislang aber nicht erteilt worden. Im behandelten Fall geht es um eine Baugenehmigung der Stadt Fellbach zur Nutzung eines Gebäudes im Gewerbegebiet Fellbach-Oeffingen als Gemeinschaftsunterkunft. Sie darf vorerst nicht vollzogen werden. Zwei Grundstückseigentümer in dem Gewerbegebiet hatten gegen die Baugenehmigung Eilanträge gestellt.

Der VGH gab ihnen Recht, denn die Baugenehmigung verletze voraussichtlich das Recht der Grundstückseigentümer auf Bewahrung der Gebietsart "eingeschränktes Gewerbegebiet".

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: GERICHTSHÖFE (90%); BAUGENEHMIGUNGEN (86%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%)

Industry: BAUINDUSTRIE (90%); BAUGENEHMIGUNGEN (86%)

Geographic: MANNHEIM, DEUTSCHLAND (58%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (73%)

Gericht verbietet Asylunterkunft in Gewerbegebiet

Load-Date: April 5, 2013

End of Document